COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 201 DEL 22/09/2026

Oggetto:	Convenzione per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica nel comune di Collesalvetti. Approvazione schema di convenzione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
PAOLI SARA	Sindaco	Si		
GIOMMETTI MILA	Vice Sindaco	Si		
ROSSI DANIELE	Assessore		Si	
CARLI VANESSA	Assessore	Si		
SUSINI JACOPO AMEDEO	Assessore		Si	
BIASCI GIOVANNI	Assessore	Si		

Totale Presenti: **4**	Totale Assenti: **2**

Assume la presidenza Sara PAOLI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Norida DI MAIO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, recante norme per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

Visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per quanto applicabile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
Premesso che:

- il Comune considera strategico lo sviluppo capillare di infrastrutture di accesso ad alta capacità sul proprio territorio, al fine di favorire la disponibilità di servizi di comunicazione elettronica a banda ultralarga a beneficio dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni;
- la realizzazione e lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono oggetto di una specifica disciplina normativa finalizzata alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi e alla promozione dell'utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti;
- il Comune è proprietario di infrastrutture di pubblica illuminazione, cavidotti, pozzetti ed altre pertinenze che possono costituire infrastrutture idonee ad ospitare, nei limiti della disponibilità tecnica e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, reti di comunicazione elettronica;
- ESTRACOM S.p.A., con sede legale in Prato, Via Panziera, 59, P. IVA 01875880971, ha manifestato interesse a realizzare, su una porzione del territorio comunale individuata negli elaborati progettuali, una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica, assicurandone la relativa gestione e manutenzione;
- ESTRACOM S.p.A. ha inoltre concluso un Accordo Quadro con la società FIBRE CONNECT, in relazione al quale ESTRACOM concede per la durata di 20 anni a Fibre Connect i diritti sulle fibre ottiche delle reti che intende realizzare nel Comune di Collesalvetti;
- le Parti hanno pertanto ritenuto di reciproco interesse disciplinare mediante apposita convenzione le modalità di utilizzo delle infrastrutture comunali esistenti e, ove necessario, le modalità di realizzazione di nuove infrastrutture, nonché le procedure amministrative, gli standard tecnici, le modalità di esecuzione degli interventi e i reciproci obblighi;

Considerato che:

- la convenzione ha la finalità di regolare le modalità di reciproca interazione tra il Comune ed ESTRACOM per la realizzazione di nuove infrastrutture destinate ad ospitare una rete di comunicazione a banda ultralarga in fibra ottica, nonché per l'utilizzo delle infrastrutture comunali esistenti ovvero di quelle nuove da realizzare a cura e spese della Società;
- la convenzione disciplina, tra l'altro, le procedure amministrative per l'ottenimento delle autorizzazioni comunali, gli standard tecnici di progettazione ed esecuzione delle opere e i reciproci rapporti tra le Parti relativamente alla verifica della fattibilità e dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti;
- il Comune consente ad ESTRACOM, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla convenzione e dalla normativa vigente, l'utilizzo non esclusivo e gratuito della quota di infrastruttura indicata nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali, allo specifico fine di posare, installare e gestire cavi in fibra ottica per lo sviluppo della rete a banda ultralarga;
- le infrastrutture comunali utilizzate rimarranno di esclusiva proprietà del Comune, mentre i minitubi, i cavi in fibra e i relativi apparati installati da ESTRACOM rimarranno di proprietà della Società;
- la convenzione prevede una durata di 20 anni dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo una sola volta secondo le modalità stabilite dalla convenzione stessa;
- ESTRACOM si assume gli obblighi relativi alla corretta esecuzione degli interventi, alla sicurezza dei cantieri, ai ripristini delle aree interessate dai lavori e al risarcimento degli eventuali danni arrecati alle infrastrutture comunali nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione;
- la convenzione prevede altresì specifici obblighi in capo ad ESTRACOM in materia di copertura assicurativa e di prestazione di una garanzia fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini, delle eventuali riparazioni dei danni all'infrastruttura comunale e dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Collesalvetti ed ESTRACOM S.p.A., unitamente agli elaborati tecnici ad essa allegati, al fine di disciplinare la realizzazione e l'utilizzo delle infrastrutture necessarie allo sviluppo della rete di telecomunicazioni in fibra ottica sul territorio comunale;

Dato Atto che la convenzione prevede che la realizzazione delle nuove infrastrutture avvenga a cura e spese di ESTRACOM, secondo quanto previsto dalla convenzione e dagli elaborati progettuali allegati;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del servizio finanziario, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con Voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di "Convenzione per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica nel Comune di Collesalvetti", da stipularsi tra il Comune di Collesalvetti ed ESTRACOM S.p.A., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. **di approvare**, altresì, gli elaborati tecnici allegati alla convenzione, costituiti dalla relazione tecnica descrittiva dell'intervento, dalle planimetrie del progetto esecutivo con indicazione delle infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione interessate dagli interventi e dal Piano di Sicurezza, come individuati nello schema di convenzione;

3. **di dare atto** che l'utilizzo da parte di ESTRACOM delle infrastrutture comunali esistenti avverrà alle condizioni previste dalla convenzione, senza trasferimento della proprietà delle infrastrutture comunali e nel rispetto delle esigenze connesse alla gestione e allo sviluppo degli impianti di proprietà dell'Ente;

4. **di dare atto** che la realizzazione delle eventuali nuove infrastrutture e gli interventi previsti dalla convenzione saranno effettuati a cura e spese di ESTRACOM, nel rispetto delle autorizzazioni, delle prescrizioni tecniche e delle disposizioni normative vigenti;

5. **di dare mandato** al Dirigente del Settore tecnico di procedere alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto del Comune di Collesalvetti, nonché all'adozione degli atti conseguenti e necessari alla sua attuazione;

6. **di individuare** nel Dirigente del Settore tecnico il soggetto competente per gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;

7. **di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di procedere agli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione della convenzione.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 18/08/2000, N. 267 SU PROPOSTA DI GIUNTA

Oggetto:	Convenzione per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica nel comune di Collesalvetti. Approvazione schema di convenzione

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalvetti, lì: 21/09/2026

Il Responsabile del servizio
F.to Maurizio Martellini

Oggetto:	Convenzione per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica nel comune di Collesalvetti. Approvazione schema di convenzione

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere non rilevante in ordine alla regolarità contabile.

Collesalvetti, lì 21/09/2026

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to **Maurizio Martellini**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
f.to Sara PAOLI

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Norida DI MAIO

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.1601 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimmarà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalvetti, lì 08/10/2026

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Norida DI MAIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalvetti, lì 08/10/2026

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Norida DI MAIO

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 267/000.

Collesalvetti, lì 08/10/2026

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Norida DI MAIO